4004

# First Semester 3 Years LL.B. Examination, December 2019
## FAMILY LAW – I : Hindu Law
## (2018 and 2019 Batch)

Duration : 3 Hours Max. Marks : 80

**Instructions** : 1. Answer **all five** Units.
2. Answer **one** essay type question and short note/ problem is **compulsory** from **each** Unit.
3. Figures to the **right** indicate marks.
4. Answers should be written either in **English** or **Kannada completely**.

### UNIT – I

Q. No. 1. (a) What is custom ? Briefly explain requirements of a valid custom. Marks : 10
ರೂಢಿ ಎಂದರೇನು ? ಒಂದು ವಿಧಿವತ್ತಾದ ರೂಢಿಯ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ವಿವರಿಸಿರಿ.

OR

(a) Distinguish between Mitakshara and Dayabhaga Schools of law. Marks : 10
ಮಿತಾಕ್ಷರ ಮತ್ತು ದಯಾಭಾಗ ಪಂಥಗಳ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿರಿ.

(b) Explain briefly the concept of Dharma. Marks : 6
ಧರ್ಮದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ವಿವರಿಸಿರಿ.

OR

(b) Write a note on "Hindu by Birth". Marks : 6
''ಹುಟ್ಟಿನಿಂದ ಹಿಂದೂ'' ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಟಿಪ್ಪಣಿ ಬರೆಯಿರಿ.

### UNIT – II

Q. No. 2. (a) State the grounds available to a Hindu wife for dissolution of marriage. Marks : 10
ಹಿಂದೂ ಸ್ತ್ರೀಗೆ ವಿವಾಹವನ್ನು ವಿಸರ್ಜಿಸಲು ದೊರಕಬಹುದಾದ ಆಧಾರಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿರಿ.

OR

(a) Explain the changes brought by the Hindu Marriage (Amendment) Act, 1976 to the Hindu Law. Marks : 10
ಹಿಂದೂ ವಿವಾಹ (ತಿದ್ದುಪಡಿ) ಅಧಿನಿಯಮ 1976ರ ಮೂಲಕ ಹಿಂದೂ ಕಾನೂನಿಗೆ ತಂದಿರುವ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಿರಿ.

P.T.O.

(b) Write a note on void marriage. Marks : 6

ಅಸಿಂಧು ಮದುವೆಯ ಮೇಲೆ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಬರೆಯಿರಿ.

OR

(b) Nagaraj and Rani both Hindu got married in July 2018. Within three months they realised that they can not live together happily. They want to dissolve their marriage immediately. Can they do so ? Marks : 6

ಹಿಂದೂಗಳಾದ ನಾಗರಾಜ ಮತ್ತು ರಾಣಿ ಇವರು ಜುಲೈ 2018 ರಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯಾದರು. ಮದುವೆಯಾದ 3 ತಿಂಗಳೊಳಗೆ, ಅವರಿಗೆ ಜೊತೆ ಕೂಡಿ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಬಾಳಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲವೆಂದೆನಿಸಿತು. ಅವರಿಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮ ಮದುವೆಯನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ವಿಚ್ಛೇದಿಸಲು ಇಚ್ಛಿಸಿರುವರು. ಅವರು ಹಾಗೆ ಮಾಡಬಹುದೇ ?

UNIT – III

Q. No. 3. (a) What is Partition ? How partition can be effected ? Explain. Marks : 10

ವಿಭಜನೆ ಎಂದರೇನು ? ವಿಭಜನೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ? ವಿವರಿಸಿರಿ.

OR

(a) What are Endowments ? Explain essentials of Endowments. Marks : 10

ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನಗಳೆಂದರೇನು ? ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಿರಿ.

(b) Write a note on Doctrine of "Pious Obligation". Marks : 6

''ಧರ್ಮಶ್ರದ್ಧೆಯ ಕರ್ತವ್ಯ'' ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಟಿಪ್ಪಣಿ ಬರೆಯಿರಿ.

OR

(b) Write a note on Dayabhaga coparcenary. Marks : 6

ದಯಾಭಾಗ ದಾಯಾದಿತ್ವದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಟಿಪ್ಪಣಿ ಬರೆಯಿರಿ.

## UNIT – IV

Q. No. 4. (a) Explain the important changes introduced by passing the Hindu Succession Act, 1956. Marks : 10

ಹಿಂದೂ ವಾರಸ ಅಧಿನಿಯಮ, 1956ರ ಮೂಲಕ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಿರಿ.

OR

(a) State the general rules of succession of Hindu male intestate. Marks : 10

ಉಯಿಲು ಮಾಡದ ಹಿಂದೂ ಪುರುಷನ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರದ ಸಾಮಾನ್ಯ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿರಿ.

(b) Harish a Hindu male dies intestate leaving behind his father, mother, two sons and a daughter. How will the estate of Harish devolve ? Marks : 6

ಹರೀಶ ಎಂಬ ಒಬ್ಬ ಹಿಂದೂ ಪುರುಷನು ಯಾವ ಮೃತ್ಯು ಪತ್ರವಿಲ್ಲದೆ ತನ್ನ ತಂದೆ, ತಾಯಿ, ಇಬ್ಬರು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಒಬ್ಬಳು ಮಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮರಣ ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ. ಹರೀಶನ ಆಸ್ತಿಯು ಯಾವ ರೀತಿ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ ತಿಳಿಸಿರಿ.

OR

(b) Write a note on "Stridhana". Marks : 6

''ಸ್ತ್ರೀ ಧನ''ದ ಬಗ್ಗೆ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಬರೆಯಿರಿ.

## UNIT – V

Q. No. 5. (a) Explain the essentials of valid adoption under Hindu Adoption and Maintenance Act, 1956. Marks : 10

ಹಿಂದೂ ದತ್ತಕ ಮತ್ತು ಜೀವನಾಂಶ ಅಧಿನಿಯಮ 1956 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಧಿವತ್ತಾದ ದತ್ತಕದ ಅವಶ್ಯಕ ಅಂಶಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಿರಿ.

OR

(a) "Welfare of the minor is the paramount consideration". Explain. Marks : 10

ಅಪ್ರಾಪ್ತನ (ಕಲ್ಯಾಣವು) ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯು ಸರ್ವೋತ್ಕೃಷ್ಟ ಪರಿಗಣನೆಯಾಗಿದೆ. ವಿವರಿಸಿರಿ.

(b) The immovable property of a Hindu minor is sold by the father for the benefit of the minor, without the permission of the court. Is the sale valid ? Give reasons. Marks : 6

ಒಬ್ಬ ಹಿಂದೂ ಅಪ್ರಾಪ್ತ ವಯಸ್ಕನ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಆ ಮಗುವಿನ ಹಿತಕ್ಕಾಗಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಅನುಮತಿ ಇಲ್ಲದೆ ತಂದೆಯು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಈ ಮಾರಾಟ ಊರ್ಜಿತವೇ ? ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಕೊಡಿ.

OR

(b) Write a note on maintenance of wife. Marks : 6

ಹೆಂಡತಿಯ ಜೀವನಾಂಶದ ಬಗ್ಗೆ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಬರೆಯಿರಿ.

---